

1501530-14.2021.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... efetiva utilização da arma de fogo no roubo.

Assim é a jurisprudência:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendido o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (porque não apreendida e não periciada), redução da pena pela confissão e menoridade relativa e fixação de regime aberto. Descabimento. 1. Afastamento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501530-14.2021.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501530-14.2021.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2228727/2021 - DEL.INV.GER. DRACENA, 14225031 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2234/21/622 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2228727 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Réu e Indiciado:

DESCONHECIDOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra LENILDO BARBOZA DE LIMA, vulgo "Sacolinha", qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Assis Châteaubriant, 68, Bairro São Francisco, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os inimputáveis J.G.S.S. e K.P.A., de alcunha "Sidinei", mediante emprego de violência e de grave ameaça contra a pessoa exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular marca Samsung, modelo J1, avaliado em R\$490,00 (quatrocentos e noventa reais) e a quantia de R\$4.100,00

(quatro mil e cem reais) em espécie, de propriedade do Auto Posto Fênix. A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 349/351). Citado (fls. 408), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 343/346). Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 349/351).

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu (fls. 415/427).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência do pedido condenatório nos termos da denúncia (fls. 415/421).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, ante a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do partícipe (fls. 430/432).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de justa causa, pois esta se consubstancia na existência de lastro probatório mínimo, indicativo da materialidade e de autoria, requisitos que estão presentes na presente demanda, conforme fundamentação.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DEMONSTRADO. Tendo em vista que a denúncia atendeu aos requisitos do artigo 41 do CPP, bem como ter sido comprovada a existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, não há que se falar em rejeição da peça inicial por falta de justa causa para o exercício da ação penal. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0000538-60.2018.8.26.0483; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 3ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 04/02/2019).

No mérito a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), laudo pericial (fls. 12/20), auto de exibição/apreensão (fls. 52), relatório de investigação (fls. 54/115), auto de avaliação indireta (fls. 330), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A vítima Natani Jaqueline Serafim declarou que estava exercendo suas funções como operadora de caixa no Auto Posto Fênix, por volta das 20h20min., oportunidade em que apareceram dois indivíduos encapuzados, um era magro, alto, aparentemente de cor parda, trajava camiseta de manga comprida de cor cinza com as mangas camufladas e calça comprida e o outro estava com uma camiseta de manga comprida listrada de cor vermelha e branco e calça jeans azul. Disse que, enquanto um deles ficou do lado de fora, o outro adentrou a área da loja de conveniência com uma arma de fogo em mãos, aparentemente um revólver, e disse à declarante "PASSA O DINHEIRO, PASSA O DINHEIRO ANDA LOGO CARALHO". Nesse momento, a declarante foi até o caixa da loja e deu uma certa quantia. Em seguida, o indivíduo entrou onde a declarante estava, acessando o caixa, e pegou o restante do dinheiro. Informa que no caixa havia R\$3.800,00 e mais R\$300,00 que servia para entregar de troco, quantia que foi subtraída. Quando o indivíduo adentrou a área interna para acessar o caixa, viu um celular da marca Samsung que era de uso do posto e foi subtraído. Em determinado momento, o outro indivíduo que estava do lado de fora começou a gritar "LIGARAM PARA POLÍCIA, VAZA VAZA" e saíram correndo pela rua lateral do posto, não sabendo informar qual sentido. Após o ocorrido, foi correndo até uma menina que também trabalha no posto e que reside ao lado, para que acionasse a polícia, pois a declarante não teve reação na hora. A testemunha Luciano, que trabalha como frentista no posto, também já estava acionando a polícia militar. Esclarece que o estabelecimento comercial possui câmeras de monitoramento. Por fim, disse que o indivíduo apenas exibiu a arma para a declarante, mas não apontou em sua direção (fls. 07). Em Juízo, acrescentou que não reconheceu os autores do crime. Aduz que não viu como eles fugiram do local. Não reconheceu o motorista. Disse que um

vizinho comentou que havia um carro parado na rua de baixo, mas também não o reconheceu (fls. 427 - mídia gravada).

O policial militar JOSÉ HENRIQUE CEBRIAM VEIGA relatou que estava de serviço juntamente com o Cb Pm Wesley e foram acionados, via COPOM, para atendimento de ocorrência de roubo no estabelecimento comercial Auto Posto Fênix. Em contato com os funcionários, souberam, inicialmente, que a ação foi realizada por dois indivíduos, com características físicas alto, magro, aparentemente de cor parda, mas cores das vestimentas não informada. Foi informado que um indivíduo adentrou no interior da loja de conveniência em posse de uma arma de fogo do tipo revólver e anunciou o assalto, dizendo para a atendente/balconista Natani, "PASSA O DINHEIRO, ANDA LOGO". O outro indivíduo ficou do lado de fora do posto e, quando percebeu que o frentista pegou o aparelho celular na mão, correu para dentro do posto e disse ao outro "VAI LOGO, QUE ELES TÃO CHAMANDO A POLÍCIA". Foi roubado aproximadamente R\$4.100,00 e um aparelho celular de propriedade do posto. Após, empreenderam fuga pela rua lateral do posto, sentido bairro Jardim Alvorada. Informa, ainda, que receberam informações de que teria uma terceira pessoa dentro de um automóvel, aparentemente suspeita, mas não observou se os dois indivíduos adentram no referido veículo, bem como não souberam informar o modelo (fls. 08 e 425 - mídia gravada). No mesmo sentido o depoimento do policial militar WESLEY INÁCIO DA SILVA (fls. 09). A testemunha LUCIANO PEREIRA CECÍLIO disse que está trabalhando provisoriamente no Auto Posto Fênix exercendo a função de frentista. No dia dos fatos, por volta das 20h20min, dois indivíduos encapuzados abordaram o declarante e a outra funcionária do caixa, momento em que um deles, com uma arma de fogo nas mãos, anunciou o assalto, dizendo "PARADO AI É UM ASSALTO". Visualizou que um indivíduo, de camiseta cinza com mangas camufladas, estava em posse de uma arma de fogo, aparentemente um revólver. O outro indivíduo estava de camiseta listrada de cor vermelha e branca e ficou do lado de fora, insinuando ter algo escondido na cintura. Disse que o indivíduo armado entrou na conveniência/caixa juntamente com a funcionária. O depoente ficou o tempo todo do lado de fora da conveniência, juntamente com o outro indivíduo. Como o indivíduo somente insinuava estar armado, o depoente começou a andar na intenção de pedir ajuda. Afirma que o indivíduo gritava o tempo todo "PARA AÍ, PARADO AÍ, NÃO ANDA". Ao se distanciar, tirou o celular do bolso e telefonou para a polícia militar. Nesse momento o indivíduo correu para dentro da conveniência e chamou seu comparsa e os dois fugiram correndo pela rua lateral do posto sentido bairro Alvorada. Não conseguiu reconhecer nenhum dos indivíduos, pois não reparou no rosto, uma vez que ficou o tempo todo olhando se ele estaria armado ou não (fls. 131). Ouvido em Juízo, afirmou que não reconheceu os dois indivíduos que cometeram o crime. Também disse que não reconheceu o acusado na data dos fatos (fls. 426 - mídia gravada).

A testemunha LUCIANA MARIA DA SILVA relatou que no mês de setembro comprou um aparelho celular de J.G., pelo valor de R\$300,00. Informa que também entregou seu celular antigo para J.G. por R\$100,00. Aduz que J.G. informou à declarante que havia adquirido o celular através de "rolo", esclarecendo que não sabia que era produto de crime (fls. 51).

A testemunha K.P.A. declarou que chamaram o acusado para dar uma volta em Dracena e pediram para ele esperar do lado do posto, pois iriam comprar uma bebida. Em seguida, efetuaram o assalto e o réu só ficou sabendo quando entraram no carro para voltar à cidade de Junqueirópolis. O acusado perguntou o que tinha acontecido e viu a arma. Não sabe dizer se o réu ficou com medo e os levou até Junqueirópolis. Afirmou que o acusado não sabia que iriam cometer o roubo (fls. 424 - mídia gravada).

Na fase administrativa o acusado permaneceu em silêncio (fls. 334). Interrogado em Juízo, disse que os menores o chamaram para dar uma volta na cidade de Dracena. Disse que eles pediram para o declarante aguardar no carro, pois iriam comprar uma bebida. Não sabia que iriam assaltar ou que estavam armados. Aduz que eles chegaram no carro apavorados, pedindo para o declarante acelerar e para tirá-los do local. Não disseram o que estava acontecendo só pediram para sair. Por fim, disse que conhece Julio Gustavo Souza Lima (fls. 422/423 - mídia gravada). Pois bem.

Analisando-se as provas amealhadas aos autos percebe-se, de forma suficiente, ter o acusado realizado o delito descrito na denúncia.

De acordo com o relatório de investigações de fls. 54/115, foram realizadas diligências visando apurar a autoria do delito em questão. Foi relatado pelo investigador de polícia Misael Domingos da Silva Junior: "Em contato com a vítima foi-me apresentado imagens de um veículo suspeito bem como da conduta delituosa dos autores praticando o roubo (...) Às 20:59 horas um veículo suspeito passa pelo local. Da análise das imagens percebe-se que o veículo é um Siena cor prata ou cinza e com auxílio de mecânicos especializados em veículos FIAT pude descobrir que o ano seria entre 2001 e 2004. Outra característica importante é a roda tipo esportiva de liga leve, o veículo possui também um amassado na lataria em cima da roda traseira direita, como verifica-se nas imagens acima. Apenas 04 minutos após a passagem deste veículo dois criminosos encapuzados surgem da mesma direção em que o veículo suspeito se dirigiu, e um deles já aparenta estar empunhando uma arma (...) Após o crime os dois autores rumaram sentido ao veículo suspeito. Em conversa com um morador próximo, este afirmou que estava na área de sua casa com a luz apagada quando ouviu parar próximo um veículo com barulho bastante alto, aparentando estar com o escapamento estourado, tal veículo ficou ali por alguns minutos e manteve-se ligado todo o tempo, somente depois veio saber que tratava-se do carro dos autores, porém o morador não soube precisar que veículo era e também não visualizou os autores. Tendo em vista a narrativa do morador depreende-se que três indivíduos participaram do crime investigado, tendo o terceiro ficado no veículo aguardando o retorno dos outros dois autores. (...) Foi solicitado as operadoras de telefonia móveis os DADOS CADASTRAIS e ENDEREÇOS de todos os usuários, com os respectivos números das linhas telefônicas das referidas operadoras, que foram inseridos ou utilizaram o IMEI 357022070897197 (pertencente ao aparelho roubado) no período de 15/08/2021 até a data da efetiva consulta/fornecimento da informação, sendo respondido positivamente pela operadora VIVO (...) Tendo em vista os titulares das linhas telefônicas inseridas no aparelho celular roubado imediatamente posteriores ao crime serem do município de Junqueirópolis, solicitei apoio da congênera daquele município com o intuito de levantar informações sobre possíveis autores bem como informações sobre o veículo utilizado. Com o apoio do setor de investigações da Delegacia de Junqueirópolis foi possível localizar um veículo com as mesmas características daquele utilizado no crime de roubo aqui investigado, em diligências pelo local foi possível fotografar o veículo (...) Importante observar que o veículo localizado no município de Junqueirópolis, além das características similares mais evidentes como jogo de rodas orbital, cor cinza, ano 2001, retrovisor na cor preta, possui ainda características únicas do veículo usado no crime, como o amassado na lataria na parte superior da roda traseira direita (...) Da análise das imagens obtidas no local dos fatos e nas diligências encetadas no município de Junqueirópolis verifica-se a semelhança em todos os seus detalhes, como maçanetas na cor preta, para choques na cor do carro com frisos pretos, frisos na cor preta na lateral do carro, analisando toda essa semelhança infere-se que o veículo utilizado no crime aqui investigado trata-se do Fiat Siena indicado pela congênera. (...) Durante as diligências foi possível obter com colaboradores um telefone de contato do provável proprietário do veículo, qual seja (18) 99809-0272, importante observar que a foto do perfil do App WhatsApp de tal número consta a foto de um indivíduo com o veículo investigado (observação consta o mesmo amassado acima da roda traseira direita) (...) Foi solicitado a operadora de telefonia, os dados cadastrais do terminal telefônico acima (...) Tendo em vista o veículo suspeito e o veículo identificado no endereço de Lenildo possuir as mesmas características infere-se que tal indivíduo é o proprietário do veículo utilizado no crime de roubo que vitimou o Auto Posto Fênix em nosso município e pode ter participado da empreitada criminosa. O indivíduo Lenildo aparece como amigo no rol do perfil social Facebook do investigado J.S. (...)". Consta do relatório, ainda, que foram realizadas diligências para apurar outro roubo com características semelhantes e um dos investigados era o adolescente J.G.S.S., o qual confessou com riqueza de detalhes a prática dos delitos, inclusive o aqui em análise "J. afirma que veio juntamente com "Sidiei" e "Sacolinha" embarcados no veículo Siena

pertencente a este último e praticaram o crime no referido posto, afirma ainda que o declarante estava empunhando a arma e rendeu a caixa do posto de gasolina enquanto "Sidiei" rendia o frentista na parte externa e "Sacolinha" aguardava na direção do veículo Siena que estava em rua próxima, após o crime embarcaram no veículo e fugiram pela Estrada Mario Covas que liga Dracena a Junqueirópolis passando pelo trevo de acesso a Pousada Bom Samaritano. Dos produtos roubados, Julio afirmou ter ficado com aproximadamente R\$ 2.000,00 reais e o aparelho celular enquanto cada um dos demais ficou com R\$ 1.000,00 reais. Afirma que a arma do crime realmente tratava-se de um revólver calibre .32 que havia furtado de seu pai e que "Sacolinha" posteriormente desapareceu com sua arma. Julio afirmou que as roupas usadas no crime, os autores queimaram e o celular roubado que ficou em sua posse ele vendeu para sua sogra Luciana Maria da Silva Barbosa. Este subscritor juntamente com uma equipe policial fomos até a Rua Bolívia, 63, residencial das Américas, Junqueirópolis/SP, atual endereço de Luciana Maria da Silva Barbosa, e ao informá-la sobre os fatos, prontamente nos apresentou o aparelho celular e declarou ter comprado de Júlio pelo valor de R\$ 300,00 reais, o aparelho celular foi devidamente apreendido e restituído a vítima." (grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que restou devidamente comprovado que o acusado LENILDO BARBOZA DE LIMA, vulgo "Sacolinha", conduziu em seu veículo Siena os inimputáveis J.G.S.S. e K.P.A. e os aguardou quando adentraram ao posto de combustíveis e praticaram o delito. Após subtraírem o celular e o dinheiro, os inimputáveis saíram correndo em direção ao veículo e conseguiram fugir do local, juntamente com o réu. Não se mostra verossímil a versão apresentada de que o acusado não tinha conhecimento de que os inimputáveis J.G.S.S. e K.P.A. iriam cometer o delito. Foi relatado que os inimputáveis pediram para o réu estacionar o veículo para comprarem bebidas no posto de combustíveis. Mas causa estranheza que o acusado tenha parado o veículo em uma rua próxima e não no próprio posto de combustíveis, como restou demonstrado pelas imagens das câmeras de segurança. Embora K.P.A. tenha declarado em Juízo que o acusado não tinha ciência que iriam praticar o roubo, verifico que, de modo contrário, o inimputável J.G.S.S. descreveu pormenorizadamente o modo como o delito foi praticado, bem como disse que o réu ficou com R\$1.000,00 como sua parte no crime, como descrito no relatório investigativo de fls. 54/115.

Não há que se falar no reconhecimento de participação de menor importância, haja vista que o acusado contribuiu de igual modo para a prática do crime em comento e na sua consumação, independente de qual dos indivíduos invadiu o posto de combustíveis, pois o réu auxiliou seus comparsas para chegar e depois fugir do local dos fatos, após a polícia ser acionada pelo frentista Luciano.

Assim é a jurisprudência:

APELAÇÃO - roubo qualificado, com uso de arma de fogo. Apelantes confessos quanto a subtração: art. 197, CPP, satisfeito. Descrição dos fatos pela vítima: afirmação de três apelantes (BRUNO, ALEX, ANSELMO) o terem abordado, batendo com algo metálico na janela de seu veículo - submeteu-se a eles. ANDERSON permaneceu no carro para vigia, segurança e fuga, função não menos importante, a afastar ser mero partícipe. Reconhecimento do IP, ratificado em Juízo. Afirmação dos Policiais Militares de que durante a perseguição foi visualizada arma, bem como quando ALEX e ANSELMO saíram do carro, exibiram arma de fogo para eles. Reconhecimento da forma qualificada: policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Art. 59, CP, a pena de cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos circunstância agravante genérica de reincidência para ANDERSON. Aplicação da forma diferenciada do uso de arma de fogo: apresentando o Legislador Penal aquele modo com pena distinta, de se aplicar assim, não se constituindo em qualificadora geral do crime. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

(TJSP; Apelação Criminal 1500273-45.2020.8.26.0537; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2021; Data de Registro: 27/07/2021).

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - - Condenação mantida - Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Utilização de condenações atingidas pelo período depurador - Possibilidade - Circunstâncias do caso concreto que justificam a elevação da pena na primeira fase observados os parâmetros do artigo 59 do Código Penal - Recurso improvido. Causa de aumento do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Restrição da liberdade - Majorante comprovada - Vítimas amarradas e mantidas em poder dos assaltantes - Recurso improvido. Reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Conduta do apelante contribuiu efetivamente para a consumação do crime - Recurso improvido. Dupla majoração - Aplicação cumulativa de causas de aumento de pena - Possibilidade - Gravidade concreta do delito - Artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é faculdade do julgador e pode ser afastado no caso concreto - Recurso improvido. Regime fechado mantido - Pena superior a oito anos - Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500862-02.2019.8.26.0269; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021).

Tampouco é o caso de afastamento da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o objeto não foi apreendido ou que não houve realização de prova pericial. Isso porque, para a sua incidência, mostra-se suficiente a prova oral e documental produzida nos autos, a demonstrar a efetiva utilização da arma de fogo no roubo.

Assim é a jurisprudência:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendido o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (porque não apreendida e não periciada), redução da pena pela confissão e menoridade relativa e fixação de regime aberto. Descabimento. 1. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de arma. Precedentes. Ainda, o emprego de arma, no crime de roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio intimidativo, a tornar mais vulnerável a integridade física do sujeito passivo. Assim, mantida a majorante. 2. Pena. Cálculo. Forma equivocada. Readequação necessária.

Razoabilidade. Respeito ao princípio da individualização da pena. Redução que se impõe. 3. Menoridade relativa e confissão. Prejudicado. Sentença que já considerou menoridade relativa e confissão, aplicando-as, efetivamente, no cálculo da pena. Pleito prejudicado, por ausência de interesse recursal. 4. Regime aberto. Descabimento. regime inicial fechado que se mostra o mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência. Precedentes. Somente a segregação em regime fechado é adequada, "in casu", para que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja, impedir que os indivíduos/penitentes retorne à prática criminosa, considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais fora cometido. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500091-55.2021.8.26.0236; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/01/2022; Data de Registro: 18/01/2022). Grifo nosso.

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA Pretendida a absolvição do delito de extorsão por insuficiência probatória. Alternativamente, afastamento da "restrição a liberdade" por "bis in idem", afastamento do emprego de arma de fogo porque não apreendida para ser vistoriada, além de não ter sido mencionada por uma das vítimas; redução da pena pela confissão e situação favorável do art. 59 do CP. Parcial cabimento. 1. Absolvição.

Impossibilidade. A extorsão é delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima se submete e pratica o ato, a omissão ou permissão imposta pelo agente, o que ocorreu no caso, independentemente da obtenção da vantagem ilícita. Súmula 96 do E. STJ. 2. Afastamento da "restrição de liberdade". Descabimento. Situação observada no crime de roubo e, de forma independente, também no de extorsão, ressaltando-se mais uma

vez que, neste último, a obtenção efetiva da vantagem indevida, que se pretendeu garantir, não impediria a já existente consumação do ilícito. 3. Afastamento do "emprego de arma de fogo" no roubo. Descabimento. Ressalta-se que no roubo, o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia. Precedentes. Ainda, o casal afirmou seu emprego em juízo. Assim, evidenciada a causa, que fica mantida. 4. Redução da pena pela confissão e circunstâncias favoráveis ao réu. Descabimento. Réu que confessou parcialmente os fatos, admitindo apenas participação no primeiro crime, onde, destaca-se, a atenuante foi considerada. Nos demais, ela, a confissão, não existiu, daí que inviável de reconhecimento. Mas, mesmo que assim não fosse, a pena básica foi mantida na primeira fase. De modo, na segunda fase não poderia ser reduzida a sanção aquém do mínimo (Súmula 231 do E. STJ). Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1510116-25.2019.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021). Grifo nosso.

Não merece amparo a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, uma vez que referido princípio não pode ser aplicado de maneira indiscriminada. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, a saber: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).

No caso em análise, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o delito foi praticado mediante grave ameaça. Esse é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO - CONVERSÃO - HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. HABEAS CORPUS - FATOS E PROVA - ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. CONDENAÇÃO - HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. ROUBO - INSIGNIFICÂNCIA - INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo, pluriofensivo, a revelar tutela não apenas do patrimônio, mas alcançando integridade física e moral da vítima. PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (STF - RHC: 117670 SP 0210181-70.2012.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/04/2021). Grifo nosso.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 106360, Relator(a): Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 18.09.2012, processo eletrônico DJe-195 divulg 03.10.2012 public 04.10.2012). Grifo nosso.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito descrito na denúncia, nos termos do disposto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, pelo qual se impõe a correlata condenação.

Dito isso, passo à dosimetria da pena.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo

antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), razão pela qual, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Da análise do caso concreto, vislumbro, ainda, a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), na medida em que o delito foi praticado por três indivíduos, sendo dois deles inimputáveis (J.G.S.S. e K.P.A), um dos quais estava em poder da arma de fogo, e o réu, o qual garantiu o sucesso da empreitada criminosa. Assim, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Colaciono o seguinte julgado acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 648.536/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.).

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado.

Deixo de conceder ao condenado o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, por ter sido o crime praticado mediante grave ameaça. Incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, por não estarem preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LENILDO BARBOZA DE LIMA, vulgo "Sacolinha", qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece ao réu o direito de apelar em liberdade. Recomende-se o condenado na prisão onde se encontra tolhido de sua liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- Intime-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias;
- Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para fins de registro no IIRGD;
- Oficie-se ao TRE, comunicado esta decisão, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal;

Honorários ao defensor na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA